

מסורת הש"ס

(א) צ"מ הגירסא: א"ג משיגיע גט לידה מגורשת אלמא דלדיבורא וכו', (ב) לקמן סה"א ג"א הא אין קטן עושה שליח ורש"י ל"ג ליה, (ד) ונכתי' ליתא מיבת לה ומיבת דידה], (ה) [ומספתא פ"ד ע"ש], (ו) [שם ע"ש], (ז) [נכתי' טוסף: רבי], (ח) [גי'מ ע.], (ט) [נראה שג"ל ליה], (י) [שם], (יא) [נ"י משנה למלך בפ"ו מה' גירושין ה"א],



פסקי רי"ד

אבל אם אמרה לו התקבל לי גיטי והוא אמר לבשל אשתך אמרה לי הבא לי גיטי והוא אומר לי (א) הולך כמו שאמרת והגיע גט לידה מגורשת: ת"ד התקבל לי גיטי ואמר השליח לבשל אשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר לו הולך ותן לה או זכה לה והתקבל לה אם רצה להחזיר לא יחזיר ר' נתן אומר הולך ותן לה אם רצה להחזיר יחזיר וזכה לה והתקבל לה אם רצה להחזיר לא יחזיר. אבל אם אמר לו אי אפשר שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה להחזיר יחזיר רבי היינו ת"ק איבעית אימא אי אפשר אתא לאשמעי' ואיבעית תימא הא קמ"ל מאן ת"ק רבי איבעיא להו לר' נתן הילך בזכי דמי אי לא בזכי דמי ופשטין דהילך בזכי דמי.

(א) צ"ל הילך כמו שאמרה.

הכי השתא בשלמא אי אסמר איפכא הסקבל לי גיטי.
אמרה ליה היא והוא אמר לבצל אשתך אמרה הבא לי גיטי והוא אמר הילך כמה שאמרה איכא למיפשט צעין מדרב נחמן דאי אמר רב נחמן עלה משיגיע גט לידו מגורשת איכא למיפשט דלדיבורא דידה סמך ולא הימניה אלא תלה בדעתה ומסריה ניהליה צתורת קבלה: ואי נמי. הוה אמר רב נחמן עלה משיגיע גט לידה מגורשת פשטינ מניה דלדיבורא דידה סמך והימניה דהכי אמרה ומסריה לידה צתורת הולכה: אלא. השתא דלמר רב נחמן אינה מגורשת ליכא למיפשט דטעמא משום דסמך דליבוריה דשליח הוא דאי נמי דליבורא דידה סמך ושויה שליח להולכה אשמועי' רב נחמן דשליח גופיה לאו צתורת הכי קבליה דלא ניחא ליה צטירחא דהולכה ועקריה לשליחותיה ואמר שליח לקבלה אפשי להיות שליח להולכה אי אפשי להיות הלכך אי נמי אמליך ואמטייה ניהלה לאו גיטא הוא דמעיקרא לא קבל עליו להיות שליח לבצל להולך: ס"ש. מיוצתא לרב נחמן: **טעמא דרנא** לחזור הא לא רנא. ואמטייה לידה מגורשת: **אמאי והא בעל לאו בר שויה שליח לקבלה הוא.** ואיהו צתורת קבלה יהציה: **אלא.** על כרחיך משום דלמרי' אע"ג דלא יהציה אלא צתורת קבלה כיון דאמטייה לידה מיגרשה משום דכיון שנתן עיניו לגרשה לבי מטיידע ליה דלא מצי לשויה שליח לקבלה ניחא ליה דליהוי שליח להולכה: **והכל.** גבי מילתיה דרב נחמן נמי אע"ג דההיא שעתא לא נעשה שליח להולכה מיהו לבי מימליך ואמטייה מינת ניחא ליה לבצל והוי שלוחו להולכה: **וגמר ונתן לשם הולכה.** והתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר ולא טעמא כדקאמרת הוא דהיכא דשני יהוי שליחות: **אבל הכא טעי.** בעל כסבור שהיא עשאתו שליח לקבלה דסמך דליבוריה ולא יהציה ניהליה אלא לשם קבלה. ולרב אשי נמי דלוקי טעמא דרב נחמן משום דמעיקרא עקריה שליח לשליחותיה שפיר מיתרנא בהכי דמתרינין דטעמא דמתניתין משום דהתקבל והולך קאמר ומתחילה נעשה שלוחו ולא איטריכא למינקט הכא טעי אלא אליבא דלישגא קמא דקא סלקא דעתין טעמא דרב משום דלדיבורא דידה סמך הוא: אינו גט **עד שיגיע** גט לידה. שאין הקטן עושה שליח הילכך לאו שלוחא דידה

הוא אלא שלוחו דידה הוא: ה"ג ואמאי הא לאו שליח להולכה שוייה: אדם יודע שאין שליחות לקטן. ואין זה שליח לקבלה וגמר ונתן לשום הולכה: **ואשכח אמרה** גרסי' בצולחו: הולך וטן לה זכי לה והסקבל לה. אחד מכל הלשונות הללו אמר לו: **רנא לחזור יחזור.** מפרשין לו ואוליין: **מאי לאו קבלה אקבלה והולכה אהולכה.** וכי והתקבל דקמני קאי אאשתך אמרה התקבל והולך וטן לה דקמני יחזור. אאשתך אמרה הבא וקמני צתורייהו משיגיע גט לידה מגורשת ומיוצתא דרב נחמן מקבלה אקבלה דקמני הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל והוא אומר התקבל דבהדיא יהציה ניהליה צתורת קבלה ובעל לאו בר הכי הוא ואיהי נמי לא שותיה וקמני דהוי מיהא שליח להולכה דכיון שנתן עיניו לגרשה כו' כדלעיל וכ"ש היכא דלמר לו הילך כמה שאמרה דאיכא למימר לאו דליבוריה סמך אלא בדעתה תלה ושויה נמי שליח להולכה: **לא קבלה.** דקמני וכי לה והתקבל לה קאי אהולכה אאשתך אמרה הבא לי דהייזי נמי שליח לקבלה שותיה שהרי אמרה לו התקבל ולקמיה פריך אס רנא לחזור אמאי יחזור: **והולכה.** דקמני הולך וטן לה אאשתך אמרה התקבל: **מני גט לידה.** דשליח תיגרש דהא תרוייהו שליח לקבלה שוייה ואמאי אס רנא לחזור יחזור: ה"ג **שמע מינה דלדיבורא דידה.** דשליח סמך כלומר תיפשוט מדקמני יחזור דלדיבורא דידה סמך ואיהו א"ל אשתך אמרה הבא לי והא הימניה והתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר דהכי נמי אוקימנא לעיל דאי אתמר דרב נחמן איפכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא והוא אמר הילך כמה שאמרה ואמר רב נחמן משיגיע גט לידה מגורשת הוה פשטינ מיניה דלדיבורא דשליח סמך: **הכי השתא הסס קאמר ליה הילך כמה שאמרה.** הא דלמרן לעיל דאי אתמר דרב נחמן איפכא כי הא דהכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי והוא אמר הילך כמה שאמרה והוה אמר רב נחמן דכשיגיע גט לידה הוא דהויא מגורשת הוה פשטינ מיניה דלדיבורא דידה סמך דהא קאמר ליה הילך כמה שאמרה וכיון דלא מיגרשה בקבלה דהאי איכא למיפשט מינה צעין דהשוכר^[כ] דליציעא לן בזכי דהאי גיוונא דהאי כמה שאמרה דקאמר ה"ק ^[כ] לה מהימנת לי דהכי קאמרה וצתורת הולכה יהציה ניהליה: **הפא.** דקאמר ליה זכי והתקבל: **מי קאמר ליה הילך כמה שאמרה.** דתיפשוט צעין דהשוכר^[כ] מינה הא דקמני הכא יחזור משום דכיון דלמר ליה שליח להולכה עשאתני אשתך ואיהו א"ל התקבל אדם יודע שאין עושה שליח לקבלה והתקבל והולך קאמר אכל אי אמר לו הילך כמה שאמרה אימא לך דלדיבורא דידה סמך ולא הימניה ודעתה תלה ואס רנא לחזור לא יחזור דתרוייהו שליח לקבלה שינחו: ס"ר כו' **רנא לחזור לא יחזור.** קסבר הולך בזכי דמי: **אמר לו אי אפשר שקבל.** גלי דעתיה דהולך דקאמר ליה לאו זכי הוא: ה"ג **הילך לרבי נתן בזכי דמי או לא: האשה שאמרה הסקבל לי גיטי.** כלומר ואס אמרה לו מתחלה האשה התקבל ונתנו ליה הבעל צאתה משתי לשונות הללו רנא לחזור לא יחזור:

האומר פרק ששי גיטין

סג.

א ב מיי פ"ו מהלכות גירושין הלי"ב סגנ עשין נ טוש"ע אה"ע סמן קמ ספרי ט וע"ש:
ח ג מיי סה טוש"ע סס ספרי ו:

ט ד ה מיי סס ה"א טוש"ע סס ספרי ו:
י ו מיי סס הליי טוש"ע סס ספרי ח:



מוסף רש"י

בשלמא אי איחתר איפכא כו' ואמר רב בחמן כו'. כלומר ועלה שמעת לרב נחמן דלמר מגורשת, היה לך ללמוד לפי דבריו שאמר בהנעת הגט לידו או לידה דליהו גירושין, או דליבורא דידה סמך או דליבורא דידה סמך, כלל, אמר רב נחמן אס משהגיע גט לידו דשליח מגורשת, יס ללמוד דלדיבורא דידה סמך ולא לו האמין, ומתלה למסרו לו צתורת שליח לקבלה כדברי האשה, והבעל עצמו גירש, ואי הוה אמר רב נחמן עצה שביגע גט לידה מגורשת ולא בקבלת השליח, יס ללמוד דלדיבורא דידה סמך ומסיימת לי דהכי אמרה קאמר ליה, ועשאו שליח להולכה, והשליח מתרנא להיערך מתורת שליחות של אשה לקבלה ועשה שליח לבצל לגרש, והכי עשה שליחותו והגיע לידה (ב"י טו). אלא הכא. דשמעת ליה דלמר אינה מגורשת, אין לך ללמוד מדרב נחמן דלדיבורא דידה סמך ואין קאמר נגד דברי האשה, אין כהן שליחות, שהרי השליח לא מתרנא, דהא עקר ליה לשליחותיה לגמר, דלמר ליה שליח לקבלה אפשי להעשות, שאז אטרת להגיע לידה, אכל שליח להולכה לטרות ולהגיע לידה אי אפשר להעשות, הלכך אפילו נמלך והגיעו אללה אין כהן שליח שניתן לגירושין, ששקבלו לא קבלו על מנת כן. ואי קשיא הא אמרינן גבי איפכא, היכא דהיא אמרה התקבל והוא אמר לבצל אשתך אמרה הבא והוא אמר הילך כמה שאמרה, דאי הוה אמר עלה משיגיע גט לידו מגורשת, הוה שמעין דלדיבורא דידה סמך ומסרו לו על מנת קבלה, ולא קשיא לן הא שליח עקר לשליחותיה ולא מתרנא הוא בשליחות קבלה, איכא למימר דאי הוה אמר רב נחמן הכי הוה קמ"ל דהאי לאו עקירה הוא דהא מתרנא להיות שליח להולכה, כל שכן דמתרנא בשליחות קבלה שהקבלה בכלל הולכה לענין הטרות (שם). קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה. דאין שליחות לקטן הלכך המציאו לה יחא שלוחו של בעל להולכה וינתהו לה (קדושין טד).

בשלמא אי איחתר איפכא.
כלא איפכא הוי מצי למימר בשלמא אי אמר רב נחמן משהגיע גט לידה מגורשת הוה ש"מ דלדיבורא דידה סמך אלא משום דצאיתמר איפכא איכא מרי גיווי נקטיה: **רבי אומר** בבבלי**אם רצה ל**חזור **לא יחזור.** דהולך כזי ואע"ג דבסוף פ"ק (לעיל דף יד:) סבר ר' יהודה הנשיא דהיינו רבי דהולך לאו כזי גבי הולך מנה לפלוני שאני הכא כיון שאמר ליה שליח אשתך אמרה קבל לי גיטי סתמא דמילתא דלעתמא דהכי יהצי ליה:

דקדמה

הכא נמי כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה הכי השתא התם י'אדם יודע שאין שליחות לקבלה וגמר ונתן לשם הולכה הכא טעי אמר רבא תא שמע ^כקמנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה כי מטי גיטא לידה מיהא מגרשה ואמאי ^א והוא לאו שליח להולכה שוייה אלא אמרינן כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה ה"נ כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה הכי השתא התם אדם יודע שאין שליחות לקטן וגמר ונתן ^ז לה לשום הולכה דידה הכא טעי ת"ש ^ה הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי והוא אמר הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה רצה לחזור יחזור ימשהגיע גט לידה מגורשת מאי לאו קבלה אקבלה והולכה אהולכה לא קבלה אהולכה והולכה אקבלה אי קבלה אהולכה מבי ממי גיטא לידה לאלתר ליהוי גיטא שמעת מינה דאדיבורא דידה קא סמך הכי השתא התם קאמר ליה הילך כמה שאמרה הכא י"מי קאמר ליה הילך כמה שאמרה ת"ר ^ו התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה רצה לחזור רבי אומר רבי אומר בבבולן אם רצה לחזור לא יחזור אבל אם אמר לו אי אפשר שתקבל לה אלא הולך ותן לה רצה לחזור יחזור רבי היינו ת"ק איבעית אימא" אי אפשרי אתא לאשמועי' ואיבעית אימא הא קא משמע לן מאן ת"ק רבי איבעיא להו הילך לר' נתן בזכי דמי או לאו בזכי דמי ת"ש האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי רצה לחזור יחזור האשה שאמרה התקבל לי גיטי רצה לחזור לא יחזור מאי

הוא אלא שלוחו דידה הוא: אדם יודע שאין שליחות לקטן. ואין זה שליח לקבלה וגמר ונתן לשום הולכה: **ואשכח אמרה** גרסי' בצולחו: הולך וטן לה זכי לה והסקבל לה. אחד מכל הלשונות הללו אמר לו: **רנא לחזור יחזור.** מפרשין לו ואוליין: **מאי לאו קבלה אקבלה והולכה אהולכה.** וכי והתקבל דקמני קאי אאשתך אמרה התקבל והולך וטן לה דקמני יחזור. אאשתך אמרה הבא וקמני צתורייהו משיגיע גט לידה מגורשת ומיוצתא דרב נחמן מקבלה אקבלה דקמני הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל והוא אומר התקבל דבהדיא יהציה ניהליה צתורת קבלה ובעל לאו בר הכי הוא ואיהי נמי לא שותיה וקמני דהוי מיהא שליח להולכה דכיון שנתן עיניו לגרשה כו' כדלעיל וכ"ש היכא דלמר לו הילך כמה שאמרה דאיכא למימר לאו דליבוריה סמך אלא בדעתה תלה ושויה נמי שליח להולכה: **לא קבלה.** דקמני וכי לה והתקבל לה קאי אהולכה אאשתך אמרה הבא לי דהייזי נמי שליח לקבלה שותיה שהרי אמרה לו התקבל ולקמיה פריך אס רנא לחזור אמאי יחזור: **והולכה.** דקמני הולך וטן לה אאשתך אמרה התקבל: **מני גט לידה.** דשליח תיגרש דהא תרוייהו שליח לקבלה שוייה ואמאי אס רנא לחזור יחזור: ה"ג **שמע מינה דלדיבורא דידה.** דשליח סמך כלומר תיפשוט מדקמני יחזור דלדיבורא דידה סמך ואיהו א"ל אשתך אמרה הבא לי והא הימניה והתקבל דקאמר ליה התקבל והולך קאמר דהכי נמי אוקימנא לעיל דאי אתמר דרב נחמן איפכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא והוא אמר הילך כמה שאמרה ואמר רב נחמן משיגיע גט לידה מגורשת הוה פשטינ מיניה דלדיבורא דשליח סמך: **הכי השתא הסס קאמר ליה הילך כמה שאמרה.** הא דלמרן לעיל דאי אתמר דרב נחמן איפכא כי הא דהכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי והוא אמר הילך כמה שאמרה והוה אמר רב נחמן דכשיגיע גט לידה הוא דהויא מגורשת הוה פשטינ מיניה דלדיבורא דידה סמך דהא קאמר ליה הילך כמה שאמרה וכיון דלא מיגרשה בקבלה דהאי איכא למיפשט מינה צעין דהשוכר^[כ] דליציעא לן בזכי דהאי גיוונא דהאי כמה שאמרה דקאמר ה"ק ^[כ] לה מהימנת לי דהכי קאמרה וצתורת הולכה יהציה ניהליה: **הפא.** דקאמר ליה זכי והתקבל: **מי קאמר ליה הילך כמה שאמרה.** דתיפשוט צעין דהשוכר^[כ] מינה הא דקמני הכא יחזור משום דכיון דלמר ליה שליח להולכה עשאתני אשתך ואיהו א"ל התקבל אדם יודע שאין עושה שליח לקבלה והתקבל והולך קאמר אכל אי אמר לו הילך כמה שאמרה אימא לך דלדיבורא דידה סמך ולא הימניה ודעתה תלה ואס רנא לחזור לא יחזור דתרוייהו שליח לקבלה שינחו: ס"ר כו' **רנא לחזור לא יחזור.** קסבר הולך בזכי דמי: **אמר לו אי אפשר שקבל.** גלי דעתיה דהולך דקאמר ליה לאו זכי הוא: ה"ג **הילך לרבי נתן בזכי דמי או לא: האשה שאמרה הסקבל לי גיטי.** כלומר ואס אמרה לו מתחלה האשה התקבל ונתנו ליה הבעל צאתה משתי לשונות הללו רנא לחזור לא יחזור:

מאי